

<제08장 근로관계의 종료.제03절 해고의 절차적 정당성>

[기출][1][2022-1-2]근로자가 해고사유를 구두로 인지하고 있는 경우 해고통지서상 해고사유 기재 누락 시 근로기준법 위반 여부

《[문제1] A회사는 가전제품을 제조·판매하는 주식회사이다. A회사의 취업규칙은 제23조(징계사유)와는 별개로 제22조(해고사유) 제5호에서 근무성적 또는 능력이 현저하게 불량하여 직무를 수행할 수 없다고 인정되었을 때를 해고사유로 정하고 있다. A회사는 2016년부터 매년 하반기에 사무직 직원들을 대상으로 5개 등급(S등급 100점, A등급 80점, B등급 60점, C등급 40점, D등급 20점)의 인사평가 제도를 시행하고 인사평가의 기준과 항목을 공개하고 있으며 인사평가 결과에 대한 이의제기 절차도 체계적으로 마련하여 사무직 직원들에게 안내하고 있다. A회사는 1차 평가자(팀장)의 평가내용을 토대로 2차 평가(부서장)와 최종평가(담당 임원)를 하여 평가등급을 산정하고, 특히 상대평가 방식의 불합리성을 보완하고자 부서장과 담당 임원이 피평가자의 자질 등을 고려해 최저 등급에 해당하는 C, D등급을 주지 않을 수 있도록 재량을 부여하고 있다.

A회사 생산관리부 과장으로 근무하던 甲은 2016년 C등급을 받았고, 2017년부터 2019년까지 매년 D등급 및 직무경고를 받았으며, 2016년부터 2019년까지 기간의 인사평가 결과 전체 사무직 과장급 이상 직원 2,000명 중 최하위를 기록했다. A회사는 2017년부터 2019년까지 3년간의 인사평가결과를 기준으로 하위 2% 이내에 해당하는 甲을 포함한 과장급 이상 직원 40명을 대상으로 2020년 2월부터 같은 해 12월까지 직무역량 향상과 직무 재배치를 위한 교육을 실시하였다. 그 후 A회사는 2021년 1월경 甲을 생산품질지원부서에 재배치하였다. 甲은 직무 재배치 후 실시된 2021년 인사평가에서도 업무역량 부족, 부서 공동업무 관심 부족, 업무능력 습득의지 부족 등으로 평가되어 D등급을 받았다. 인사 담당 임원 乙은 甲과의 여러 차례 면담을 통해 甲의 그간 인사평가 결과가 취업규칙 제22조 제5호 해고사유에 해당할 수 있음을 상세히 설명하면서 6개월분 급여를 받는 조건으로 사직할 것을 甲에게 권고하였다. 그럼에도 불구하고 甲이 사직을 거부하자 A회사는 2022년 2월 4일 甲이 당사의 사직 권유를 거부함에 따라 甲과의 근로계약관계를 2022년 3월 3일부로 종료함을 통지합니다.라는 내용이 기재된 계약종료통지서를 甲에게 교부하였고, 이에 따라 甲은 2022년 3월 3일 해고되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A회사는 甲이 乙과의 면담을 통해 해고사유와 근거 규정이 무엇인지 구체적으로 알고 있었으므로 甲에게 교부한 계약종료통지서에 의한 해고통지가 근로기준법 제27조를 위반한 해고통지에 해당하지 않는다고 주장한다. 이 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 근로자가 해고사유를 구두로 인지하고 있는 경우 해고통지서상 해고사유 기재 누락 시 근로기준법 위반 여부

I 문제의 제기

- 사안은 A회사에서 생산관리부 과장으로 근무하는 甲에 대해 업무역량 부족으로 권고사직을 권하였으나, 이에 불응하자 A회사가 甲을 해고한 상황이다. 쟁점으로 <A회사가 甲을 해고하면서 교부한 계약종료통지서에는 실질적 해고사유가 아닌 '사직 권유를 거부함에 따라'라고만 기재되어 있어, 이것이 근로기준법 제27조의 서면통지 의무를 충족하는지>, <사전에 구두 면담을 통해 甲이 실질적인 해고사유를 인지하고 있었던 정황이 서면통지 의무의 하자를 치유할 수 있는지> 여부를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 해고 서면통지 의무의 취지와 구체적 기재 수준에 관한 판례 법리를 살펴보고 사안에 대입하여 A회사 주장의 타당성에 관하여 논한다.

II 해고 서면통지의무의 관련 법리

1. 근로기준법 제27조의 의의 및 취지

(1) 해고의 서면통지 요건

- 근로기준법 제27조 제1항 및 제2항에 따르면, 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 하며, 서면으로 통지하여야만 해고의 효력이 인정된다.

(2) 서면통지 제도의 입법 취지

- 이 규정은 해고사유와 시기를 명확히 하여 사후 분쟁을 신속하고 용이하게 해결하고, 사용자가 해고에 신중을 기하도록 유도하며, 근로자에게 해고에 대해 적절히 대응할 수 있는 방어 기회를 보장하는 데 그 목적이 있다.

2. 서면통지 시 해고사유의 기재 수준과 하자 여부

(1) 해고사유 기재의 구체성 요구

- 사용자가 해고사유를 서면으로 통지할 때는 근로자의 처지에서 해고사유가 무엇인지를 구체적으로 알 수 있어야 한다. 구체적인 사실이나 비위 내용의 기재 없이 단지 규정이나 조문만을 나열하거나 자의적인 결과만을 통지하는 것은 서면통지로서의 효력이 없다.

(2) 해고사유를 알고 있는 경우의 판단 및 사유 기재 누락의 효과

① 판례의 원칙적 입장

- 대법원은 해고 대상자가 이미 해고사유가 무엇인지 구체적으로 알고 있었고 그에 대해 충분히 대응할 수 있는 상황이었다면, 해고통지서에 사유를 다소 축약하거나 상세하게 기재하지 않았더라도 위 조항을 위반한 것이라고 볼 수 없다고 본다.

② 사유를 전혀 기재하지 않은 경우의 예외

- 다만, 대법원은 근로자가 해고사유를 구체적으로 알고 있었고 대응할 수 있는 상황이었다 하더라도, 사용자가 해고를 서면으로 통지하면서 해고사유를 전혀 기재하지 않았거나 실질적인 해고 원인이 아닌 사실만을 기재하였다면 이는 근로기준법 제27조를 위반한 해고통지에 해당한다고 판시하였다.

III 사안의 적용

1. 계약종료통지서상 해고사유의 부재

(1) 실질적 해고사유의 은폐

- 사안에서 A회사가 교부한 통지서에는 '사직 권유 거부로 인한 계약종료'라고 기재되어 있을 뿐이다. 사직 권유의 거부는 해고를 행하게 된 계기일 뿐, 취업규칙 제22조 제5호에 규정된 실질적인 해고사유인 '근무성적 또는 능력의 불량'은 서면 어디에도 기재되어 있지 않다.

(2) 해고사유의 완전한 기재 누락

- 결국 해당 서면에는 실질적 해고사유가 전혀 기재되어 있지 않은 것과 닮았으며, 이는 서면통지의 형식만을 빌렸을 뿐 실체적인 사유 기재 의무를 완전히 방기한 것에 해당한다.

2. 구두 면담 및 사전 인지 사정의 한계

(1) 통지의무의 강행규정성

- 근로자가 乙과의 사전 면담을 통해 해고사유를 알고 있었다는 사정만으로는 강행규정인 근로기준법 제27조의 법적 서면주의를 대체하거나 면제할 수 없다.

## (2) 하자의 치유 부정

- 대법원 법리에 비추어 볼 때, 해고사유를 전혀 기재하지 않은 절차상 하자는 근로자의 주관적 인식 여부에 의해 치유되지 않으므로, A회사의 서면 해고 통지는 위법하여 효력이 없다.

## IV. 결론

- 사용자가 근로자를 해고할 때 해고사유를 서면으로 통지하면서 실질적 해고사유를 전혀 기재하지 않았다면, 설령 근로자가 구두 면담 등을 통해 구체적인 해고사유를 이미 알고 있었다 하더라도 근로기준법 제27조에 위반되어 무효이다. 따라서 계약종료통지서에 실질적 사유인 근무성적 불량을 기재하지 않은 채 단지 사직 권유 거부만을 기재하여 행한 A회사의 해고통지는 절차상 명백히 위법하므로, 위반이 아니라는 A회사의 주장은 정당성이 없다.